

Súd: Krajský súd Prešov  
Spisová značka: 4Cob/83/2011  
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8307211242  
Dátum vydania rozhodnutia: 17. 01. 2012  
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Tóth  
ECLI: ECLI:SK:KSPO:2012:8307211242.1

## ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd Prešov v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Tótha a členov senátu JUDr. Petra Šama a JUDr. Jozefa Škraba v právnej veci žalobcu: CSM - STAV s.r.o., Močarianska 151, Michalovce, IČO: 36 206 016, právne zastúpeného advokátom JUDr. Michalom Kolesárom, advokátska kancelária, Michalovce, ul. Špitálska č. 5, proti žalovanému: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik Pliešovce, ul. Lesnícka č. 23, IČO: 31 577 920, právne zastúpeného JUDr. Milošom Barbušom, advokátska kancelária, Bratislava, Štúrova 13, P.O.BOX č.154, Bratislava, o zaplatenie 65.557,98 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Humenné zo dňa 13. 7. 2011 č.k. 5Cb/2/2008-217, jednohlasne takto

### rozhodol:

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa.

Žalobca je p o v i n n ý nahradiť žalovanému trovy odvolacieho konania 1.960,11 eur k rukám právneho zástupcu žalovaného JUDr. Miloša Barbuša, advokátka v Bratislave do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

### o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Humenné rozsudkom č.k. 5Cb/2/2008-217 žalobu zamietol. Žalobca je povinný nahradiť žalovanému trovy konania 12.965,37 eur do 15 dní od právoplatnosti rozsudku na adresu právneho zástupcu žalovaného JUDr. Miloša Barbuša. V odôvodnení rozhodnutia súd uviedol, že žalobca sa domáhal zaplatenia sumy 1.975.000,- Sk so 14,25 % ročným úrokom z omeškania od 27. 10. 2010 do zaplatenia titulom zmluvnej pokuty. Žalobca ako zhotoviteľ mal so žalovaným ako objednávateľom uzavrieť zmluvu o dielo zo dňa 11. 11. 2003 č. 25/2003 na zhotovenie diela - Prevádzkové zariadenie Vinné jazero, podľa schváleného projektu stavby projektanta Ing. arch. O. N. za podmienok v zmluve dohodnutých. V čl. IX. bola dohodnutá zmluvná pokuta, kde v bode 9.2 v treťom odstavci sa objednávateľ, t.j. žalovaný, zaviazal pri porušení záväzných povinností upravených v čl. 3.2 zmluvy o dielo zaplatiť za každé porušenie zmluvnej povinnosti 1.000,- Sk až do odstránenia závadného stavu. Podľa bodu 3.2 zmluvy o dielo sa objednávateľ zaviazal:

1. dodať projekt stavby zhotoviteľovi v 2 vyhotoveniach pri prevzatí staveniska,
2. odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie pri prevzatí staveniska.
3. odovzdať zhotoviteľovi stavenisko zbavené faktických a právnych práv a nárokov tretích osôb do 5 dní po podpísaní zmluvy,
4. určiť odberné miesto vody, elektrickej energie, odovzdať základné smerové a výškové body, vyznačiť existujúce podzemné vedenia v priestore staveniska, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania súde v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise o odovzdaní staveniska,

##### 5. zabezpečiť výkon autorského dozoru u generálneho projektanta.

Zo strany žalovaného tieto podmienky neboli splnené, nebolo odpovedané ani na osobné výzvy žalobcu a ten bol potom nútený vyzvať žalovaného na plnenie listom z 20. 10. 2004. Žalovaný na to reagoval listom z 13. 12. 2004 tak, že odstúpil od zmluvy o dielo. Odstúpenie od zmluvy bolo žalobcovi doručené 20. 12. 2004. Podľa žalobcu odstúpením od zmluvy žalovaný uznal existenciu hlavného záväzku, t.j. zmluvy o dielo, pretože odstúpiť možno len od platného právneho úkonu. Keď žalovaná spoločnosť si neplnila zmluvné povinnosti zabezpečené zmluvnou pokutou, vznikol žalobcovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. 9.2 ods. 3 zmluvy, a to za obdobie od začiatku realizácie stavby, t.j. od 16. 11. 2003 do odstúpenia od zmluvy o dielo 15. 12. 2004, t.j. deň, kedy podľa tvrdenia žalobcu bolo mu doručené odstúpenie od zmluvy na rozdiel od dátumu preukázania odstúpenia od zmluvy 20. 12. 2004. Ide o 395 dní x 5 nesplnených zmluvných povinností po 1.000,- Sk, čo predstavuje 1.975.000,- Sk.

Uplatnenie zmluvnej pokuty bolo vykonané písomne a doručené 17. 10. 2007 s 10-dňovou lehotou na plnenie. Preto žalobca žiada zaplatenie úroku z omeškania 14,25 % ročne od 27. 10. 2007.

Žalovaný so žalobou nesúhlasil. Odstúpenie od zmluvy bolo učené iba z opatrnosti, pretože hlavný záväzok vyplývajúci zo zmluvy neuznávajú a samotná zmluva je absolútne neplatná, lebo ju podpísal bývalý riaditeľ odštepného závodu a majú podozrenie, že zmluva bola antيداتovaná, čo robí túto zmluvu neplatnou. Ďalej poukazuje na čl. IV. bodu 4.11 zmluvy, kde zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy podľa schváleného rozpočtu projektanta diela Ing. arch. O. N.. Rozpočet projektanta nikdy nebol schválený, ani tam nie je uvedená konkrétna čiastka. Ide o cenu neurčitú a z toho dôvodu je zmluva absolútne neplatná. Namietajú sa neplatnosti dohodnutých zmluvných podmienok, ktoré boli upravené a dojednané tak, že ich nebolo možné nikdy splniť. Zmluvné podmienky, z ktorých si žalobca uplatňuje zmluvnú pokutu považuje žalovaný za absolútne neplatné a uzavreté v rozpore s dobrými mravmi. V tejto časti je zmluva o dielo neplatná.

Súd vypočul bývalého riaditeľa závodu Ing. S. T., ktorý ako riaditeľ pracoval od 18. 1. 1993 do 16. 2. 2004, kedy bol z funkcie riaditeľa odvolaný. Ten potvrdil uzavretie zmluvy o dielo, aj keď si na jej detaily si nepamätá. Dielo na Vinnom jazere malo byť zrealizované po dohode s podnikovým riaditeľom na podnet odborovej organizácie v roku 2003. Vlastníctvo pozemkov pod stavbou bolo vyporiadané a jednalo sa pôvodne o budovu hájenky a hospodársku budovu, ktoré sa mali zbúrať. Neboli pochybnosti, ani úmysel v tom, že dielo sa malo postaviť, pričom projekt mala zhotoviť Ing. arch. N. a zabezpečiť aj stavebné povolenie. Do 17. 2. 2004 ale stavebné povolenie vydané nebolo. K samotným zmluvným podmienkam a plateniu zmluvnej pokuty uviedol, že obvykle sa takéto podmienky dávali do zmlúv, ale zo strany žalovanej spoločnosti dodržané neboli. K otázke dojednaní sa svedok nevedel vyjadriť, ale po jeho odvolaní už nebol záujem pokračovať na zhotovení diela. Pozemok bol neskôr predaný a v súčasnosti je na ňom postavené rekreačné zariadenie podnikateľa z Michaloviec.

Podľa svedka Ing. O. S. stavba bola zahrnutá do plánu stavebných akcií odsúhlasených riaditeľskou radou štátneho podniku pod názvom Prevádzkové zariadenie Vinné jazero. Ing. arch. N. mala vypracovať štúdiu a konzultovala ju s viacerými pracovníkmi žalovaného. Následne bola poverená vypracovaním a zabezpečením dokumentácie vrátane vykonávacieho projektu na úrovni stavebného konania a zabezpečenia investorskej činnosti. Svedok potvrdil donesenie finálnej podoby zmluvy o dielo, ktorú však musel podpísať bývalý riaditeľ Ing. S. T. bez jeho prítomnosti. Odvolaním riaditeľa sa škrtali všetky akcie plánovanej investičnej výstavby a bola zrušená aj akcia z predmetu sporu. V apríli 2004 odišiel aj svedok z podniku. Po odvolaní riaditeľa z funkcie bola robená inventarizácia všetkých zmlúv, ale táto zmluva o dielo sa nenašla. Z toho vzniklo podozrenie, že v čase uzavretia zmluvy táto nemala existovať. Svedok potvrdil jednania o uzavretí zmluvy o dielo, bol dopracovaný rozpočet a jeho špecifikácia mala byť zapracovaná v dodatkoch k zmluve o dielo.

Ďalší svedok Ing. M. C. potvrdil uzavretie zmluvy o dielo a vypracovanie štúdie Ing. arch. N.. Nebol prítomný pri podpise zmluvy o dielo.

Ing. arch. O. N. potvrdila vypracovanie projektovej dokumentácie pre zmluvu o dielo. Mala uzavretú osobitnú zmluvu o dielo č. 27-2003/10/5 na zhotovenie projektu stavby. Na nehnuteľnosti, kde sa malo postaviť dielo, bola iná stavba, ktorú bolo potrebné zbúrať, preto vypracovala aj projekt na odstránenie stavby a vrátane búracieho povolenia, architektonickú štúdiu diela s možnými alternatívami pre vypracovanie projektu pre toto dielo. Po vybratí alternatív sa mala dotiahnuť štúdiu do vypracovania úplného projektu a zabezpečiť aj stavebné povolenie. V súlade so zmluvou zabezpečila projektovú dokumentáciu, kde k stavebnému povoleniu bolo potrebné vyžiadať si odborné stanovisko v mene investora, bez ktorého spoluúčasti nebolo možné splniť túto povinnosť. Po personálnych zmenách u žalovanej spoločnosti bola oslovená novým riaditeľom s tým, aby sa vyjadrila v akom štádiu je vypracovanie projektovej dokumentácie na dielo a vydanie stavebného povolenia, kde ho uistila, že všetko je pripravené k vydaniu stavebného povolenia. Dňa 5. 4. 2004 investor prevzal projektovú dokumentáciu. Nemala ale príkaz na pokračovanie v zabezpečení stavebného povolenia, ale neskôr jej bolo oznámené, aby nepokračovala v zabezpečení stavebného povolenia, pretože investor sa rozhodol neuskutočniť počiatočný zámer na výstavbe diela Prevádzkového zariadenia Vinné jazero. Potom investor odstúpil od zmluvy.

Žalovaná spoločnosť naďalej namietala absolútnu neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné povinnosti, pre ktoré mala zaplatiť zmluvnú pokutu, boli dojednané v rozpore s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom a preto sú neplatné. Zmluvná pokuta je dojednávaná duplicitne a je preto protiprávna. Žalobca mal uzavretú Zmluvu o dielo č. 21/2003 zo dňa 24. 10. 2003 na odstránenie stavby Vinné. Ak malo dôjsť k naplneniu Zmluvy o dielo č. 25/2003 na výstavbu diela, musela sa najprv splniť Zmluva o dielo č. 21/2003 na odstránenie stavby. Demolačné práce vykonával žalobca, preto mal vedomosť o tom, že sa nemôžu naplniť lehoty uvedené v Zmluve o dielo č. 25/2003. Samotná demolačná zmluva č. 21/2003 mala termín plnenia 12/2003, pričom dodatkom z 19. 12. 2003 bol termín plnenia presunutý až do 4. 4. 2004. Žalovaný ako objednávateľ nebol schopný zabezpečiť plnenie svojich povinností, nakoľko projekt ešte nebol vypracovaný a termín plnenia zo zmluvy na demolačné práce bol predĺžený do apríla 2004.

Žalobca trval na platnosti zmluvy uzavretej bývalým riaditeľom žalovaného Ing. T., ktorý ako riaditeľ bol kompetentný na uzavretie takejto zmluvy. Odstúpením od zmluvy neovplyvňuje právo žalobcu na zaplatenie zmluvnej pokuty, pričom zmluvné povinnosti sú špecifikované v čl. III. bod 3.2 v spojení s čl. IX. bodu 9.2.

Okresný súd vychádzal z toho, že platenie zmluvnej pokuty je upravené v § 544 až § 545 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a v § 300 až § 303 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Podľa § 303 Obchodného zákonníka odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. Podľa § 301 Obchodného zákonníka neprimerane vysoká zmluvná pokuta môže byť znížená súdom s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Podľa názoru súdu prvého stupňa zmluva o dielo bola uzatvorená platne, pretože Ing. T., ako štatutárny zástupca v čase svojej funkcie, bol oprávnený zmluvu podpísať. V konaní nebolo preukázané, aby Ing. T. podpísal túto zmluvu po svojom odvolaní, ale naopak, ak bol odvolaný z funkcie náhle, v ranných hodinách, už nemohol dodatočne disponovať so žiadnymi pečiatkami, ktorými bola potvrdená zmluva. Tieto závery potvrdzuje aj samotná zmluva o dielo medzi žalovanou Ing. O. N., či doklady týkajúce sa odstránenia stavby hájenky na mieste, kde malo byť realizované dielo. Zmluva o dielo nebola fiktívna a išlo o vopred plánovanú stavebnú akciu na realizáciu Prevádzkového zariadenia Vinné jazero. Čo sa týka spôsobu dojednania ceny za zhotovené dielo, tak z toho dôvodu súd zmluvu nepovažoval za neplatnú, nakoľko zo zmluvy o dielo vyplýval spôsob určenia ceny diela, pričom účastníci sa dohodli a vyhradili si cenu bližšie špecifikovať. Súd sa zaoberal otázkou, či dojednanie platenia zmluvnej pokuty bolo dojednaním platným. Zmluvná pokuta má byť zaplatená pri nesplnení záväzku. Nesplnenie zmluvnej povinnosti môže spočívať buď v tom, že sa neplní povinnosť vôbec, alebo sa neplní včas, alebo ju nesplní riadne. Dohodu o zmluvnej pokute môže uzavrieť len dlžník s veriteľom. Povinnosti boli dojednané v bode 3.2 zmluvy, a to dodanie projektu stavby zhotoviteľovi v 2 vyhotoveniach pri prevzatí staveniska. K uzavretiu zmluvy o dielo č. 25/2003 predchádzalo uzavretie Zmluvy o dielo č. 21/2003 zo dňa 24. 10. 2003 na odstránenie stavby na Vinnom. Stavbe rekreačného zariadenia teda predchádzalo odstránenie stavby hájenky a garáže, postavených na parc. č. 1127 v k.ú. S., kde bolo vydané rozhodnutie Stavebného úradu č. 2003/11380-Pe zo dňa 29. 9. 2003. Termín odstránenia stavby

bol do decembra 2003, kde dodatkom č. 1 k zmluve č. 21/2003 bolo povolené odstránenie stavby s predĺženou lehotou do apríla 2004.

Ďalšia zmluvná pokuta bola za nedodanie projektu stavby do 5 dní od podpisu zmluvy. Je jasné, že túto povinnosť žalovaná spoločnosť nemohla splniť, pretože projekt ešte v tom čase nebol vypracovaný. Pokutovanie za neodovzdanie stavebného povolenia pri prevzatí staveniska, čo malo byť do 5 dní po podpísaní zmluvy, t.j. 16. 11. 2003 je nezákonné. Bolo zjavné, že žalovaný nebol schopný zabezpečiť žalobcovi stavebné povolenie do 5 dní od uzavretia zmluvy o dielo, pretože nebol vypracovaný ani projekt stavby, ktorý bol nevyhnutný k vydaniu stavebného povolenia, čo potvrdila aj Ing. arch. N.. Treťou sankcionovanou povinnosťou bolo zbavenie staveniska faktických a právnych väd a nároku tretích osôb do 5 dní od podpísania zmluvy. Stavenisko bolo protokolárne odovzdané dňa 27. 10. 2003 v súvislosti s uzavretou Zmluvou o dielo č. 21/2003 na odstránenie stavby. Objednávateľ v tak krátkej lehote nebol schopný odovzdať stavenisko zbavené faktických a právnych väd a nárokov tretích osôb do 5 dní od podpisu zmluvy, keďže ho odovzdal skôr z titulu plnenia Zmluvy o dielo č. 21/2003. Ďalšou sankcionovanou povinnosťou bolo určenie odberných miest vody, elektrickej energie, odovzdávania základných, smerových a výškových bodov, ale v samotnej zmluve o dielo nie sú dohodnuté termíny na splnenie tejto povinnosti. Preto ani nemohlo dôjsť zo strany žalovaného k omeškaniu s plnením tejto povinnosti. Tieto zmluvné povinnosti boli podľa Ing. arch. N. stanovené dosť nerozumne, pretože podľa nej smerové a výškové body sú súčasťou projektovej dokumentácie a ich odovzdanie by vlastne znamenalo osadenie stavby. Medzi vytyčovaním a vyznačením je rozdiel, pretože vyznačenie bodov sa robí v projektovej dokumentácii a vytyčovanie je v teréne. Preto aj táto povinnosť je neurčitá, nezrozumiteľná, teda neplatná. Poslednou sankcionovanou povinnosťou bolo zabezpečenie výkonu autorského dozoru a generálneho projektanta. Ani tu nebol stanovený žiaden termín a tak sa žalovaná nemohla dostať do omeškania a nemala povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu. Okresný súd celkove zhodnotil uzavretie dojednaní o zmluvnej pokute v rozpore s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku. Podľa § 39 Občianskeho zákonníka takéto sankcie odporujú zákonu, obchádzajú ho a priečia sa dobrým mravom. Podľa názoru súdu prvého stupňa sankcionované povinnosti žalovaný nemohol plniť, ak tomu bránili aj predchádzajúce búracie stavebné práce v dohodnutých lehotách. Dojednanie platenia zmluvných pokút bolo v rozpore s dobrými mravmi a pravidlami poctivého obchodného styku, ktoré veľmi zvýhodňujú postavenie žalobcu, kde aj výška pokuty nie je primeraná významu a hodnote zabezpečovaných povinností. Samotné zmluvné dojednania boli koncipované duplicitne, najmä za odovzdanie staveniska, odovzdanie projektovej dokumentácie, preto súd žalobu ako nedôvodnú zamietol.

O trovách konania účastníkov bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a úspešnému žalovanému priznaná náhrada trov konania na zaplatenom súdnom poplatku za odpor vo výške 118.500,- Sk a na trovách právneho zastúpenia v čiastke 9.031,90 eur.

Proti rozsudku okresného súdu dal odvolanie právny zástupca žalobcu. Odvolateľ sa stotožňuje so zistením súdu, že došlo k platnému dojednaniu Zmluvy o dielo, ale nesúhlasí s tvrdením súdu o neplatnosti dojednania platenia zmluvnej pokuty. Podľa § 536 ods. 3 Obchodného zákonníka cena musí byť v zmluve dohodnutá alebo v nej musí byť určený spôsob jej určenia, ibaže strany prejavia vôľu uzavrieť zmluvu aj bez tohto určenia. Preto v zmysle uzavretej zmluvy o dielo cena nebola podstatnou náležitosťou zmluvy o dielo a preto nemôže byť pre chýbajúcu cenu diela vyhlásená zmluva za neplatnú. Samotná zmluva o dielo rieši zmluvné podmienky a na ne nadväzujúce platenie zmluvnej pokuty. Ak súd hovorí o tom, že zmluvné podmienky boli časovo nereálne, alebo duplicitné, mohli túto otázku riešiť dodatkami k zmluve. Keď Obchodný zákonník preferuje zmluvnú voľnosť, bolo na vôli účastníkov, aké porušenia zmluvy si budú sankcionovať. V Obchodnom zákonníku platí princíp objektívnej zodpovednosti za porušenie zmluvnej povinnosti a tak dlžník zodpovedá za porušenie povinnosti bez ohľadu na zavinenie. Zavinenie je irelevantné a neberie sa naň zreteľ. K porušeniu zmluvnej povinnosti došlo zo strany žalovanej spoločnosti a ich plnenie nemohol žalobca v žiadnom prípade ovplyvniť. Napadnuté rozhodnutie nemá opodstatnenie vo vykonanom dokazovaní. Navrhuje žalobe vyhovieť a zaviazat' žalovanú obchodnú spoločnosť na zaplatenie 65.557,98 eur so 14,25 % úrokom z omeškania od 27. 10. 2007 do zaplatenia a náhrady trov konania na zaplatenom súdnom poplatku 3.933,48 eur a trov právneho zastúpenia, ktoré prikladá.

Právny zástupca žalovanej spoločnosti navrhol potvrdiť rozhodnutie súdu prvého stupňa a priznať žalovanému náhradu trov odvolacieho konania. Ak žalobca napadá nesprávne právne posúdenie veci, tak žalovaný je toho názoru, že samotný predmet zmluvy bol dojednaný neurčito, nezrozumiteľne, čo spôsobuje neplatnosť zmluvy. Ďalej poukazuje na svoju právnu argumentáciu vo svojich písomných vyjadreniach. Žalobca opomenul uviesť, že súd konštatuje, že niektoré povinnosti neboli časovo na nič viazané a nemohlo dôjsť k omeškaniu s plnením. Niektoré povinnosti mali byť sankcionované duplicitne. Povinnosti boli definované v zmluve tak zmätočne a neurčito, nejasne, že ani výkladom prostredníctvom výsluchu svedkov sa nedalo zistiť, čo zmluvné strany mysleli. Žalovaný nesúhlasí ani s tým, že zmluva o dielo bola vypracovaná zamestnancami žalovaného. Žalovaný trvá na svojej doterajšej argumentácii v podaní zo dňa 30. 8. 2010. V prípade úspechu uplatňuje si náhradu trov odvolacieho konania.

Krajský súd prejednal vec v medziach, ktorých sa odvolateľ domáhal preskúmania napadnutého rozsudku a zistil, že rozhodnutie súdu prvého stupňa je potrebné potvrdiť ako vecne správne. Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia (§ 219 ods. 2 O.s.p.), k čomu ďalej dodáva:

Predmetom nároku žalobcu je zaplatenie zmluvnej pokuty. Podľa § 544 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak strany dojednávajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda. Žalobca žiada zaplatenie zmluvnej pokuty z uzavretej Zmluvy o dielo č. 25/2003 s tým, že samotné zmluvné pokuty sú upravené v čl. IX v spojení s čl. III. a bodom 3.2 zmluvy. Okresný súd konštatoval, že povinnosti uvádzané v bode 3.2 zmluvy o dielo nemohol žalovaný splniť v lehotách stanovených v zmluve, čo muselo byť obom účastníkom známe v čase podpisu zmluvy. S takýmto právnym názorom a skutkovým zistením sa odvolací súd stotožňuje. Podľa doby uzavretia zmluvy o dielo dňa 11. 11. 2003 boli stanovené povinnosti dodať projekt stavby zhotoviteľovi v 2 vyhotoveniach pri prevzatí staveniska, odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie pri prevzatí staveniska, odovzdať zhotoviteľovi stavenisko zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do 5 dní od podpisu zmluvy a určiť odberné miesta vody, elektrickej energie, odovzdať základné smerové a základové body, vyznačiť existujúce podzemné vedenia v priestoroch staveniska, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania súte v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise o odovzdaní staveniska, ako aj zabezpečiť výkon autorského dozoru u generálneho projektanta. V čase uzavretia zmluvy mal žalobca uzavretú so žalovaným inú zmluvu na odstránenie stavby, takže zhotovenie diela predpokladalo v prvom rade odstránenie predchádzajúcej stavby. Zmluva o dielo č. 21/2003 riešila otázku odstránenia hájenky a garáží, kde dodatkom č. 1 bol termín odstránenia stavby stanovený až na apríl roku 2004. Pri časovej nadväznosti zmlúv č. 21/2003 a 25/2003 je nesporné, že žalobca pracoval na obidvoch stavbách ako dodávateľ a až plnením povinností zo zmluvy č. 21/2003 na odstránení stavby mohol žalobca pokračovať na plnení povinností zo zmluvy č. 25/2003. Preto sa javí ako absurdné, aby žalovaný odovzdával zhotoviteľovi stavenisko zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do 5 dní po podpísaní zmluvy, ak na tejto stavbe už žalobca pracoval na základe zmluvy č. 21/2003. Samotné odovzdanie staveniska, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb, muselo byť splnené už pri zmluve č. 21/2003, ak žalobca mal odstraňovať hájenku. Povinnosť odovzdať stavebné povolenie pri prevzatí staveniska nemohlo byť splnené, čo vyplýva aj z vyjadrenia Ing. arch. N., pretože táto až v apríli 2004 odovzdala časť projektovej dokumentácie a bola investorom zastavená v jej snahe získať stavebné povolenie, pretože investor - žalovaný už nemal záujem na realizácii diela na Vinnom jazere. Podľa zistení súdu prvého stupňa žalobcovi už v čase podpísania zmluvy zrejmé, že stavebné povolenie nebude možné zabezpečiť v tak krátkej lehote a dojednania platenia zmluvnej pokuty, pri vedomosti nesplnení tejto povinnosti, je porušením práva podľa § 265 Obchodného zákonníka, že výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu. Dojednanie platenia zmluvnej pokuty za porušenie povinností, o ktorých povinnostiach účastníci vedeli, že nemôžu byť splnené v stanovených lehotách, je dojednaním neplatným. To konštatoval aj súd prvého stupňa. Čo sa týka zabezpečenia výkonu autorského dozoru u generálneho projektanta, tak Ing. arch. N. ešte len mala pripraviť projektovú dokumentáciu a získať stavebné povolenie, ale tieto činnosti boli zastavené samotným investorom až v apríli roku 2004. O jednaniach investora s Ing. arch. N. žalobca mal vedomosť. K výstavbe diela nemohol nastúpiť skôr ako bola pôvodná stavba hájenky odstránená. Platenie zmluvnej pokuty za nezabezpečenie výkonu autorského dozoru u generálneho projektanta, bez časového určenia splnenia lehoty, nemôže byť sankcionované, ak ešte nenastal moment dokedy má byť zabezpečený výkon autorského dozoru u generálneho projektanta. Ak neexistuje termín na

zabezpečenie výkonu autorského dozoru, nemôže dôjsť ani k porušeniu povinnosti, na ktoré je viazané platenie zmluvnej pokuty.

Z celkového dojednaní v čl. III. bodu 3.2 je nesporné, že povinnosť, na ktoré je viazané platenie zmluvnej pokuty, boli dojednané formálne, bez stanovenia lehôt na plnenie a najmä s tým, že žalobca ako zhotoviteľ mal vedomosť o tom, že tam ukladané povinnosti nemôže žalovaná spoločnosť splniť. Takéto dojednanie platenia zmluvných pokút bolo dojednaním v rozpore s poctivým obchodným stykom, ak žalobca požaduje platenie zmluvnej pokuty pri vedomosti toho, že tieto zmluvné povinnosti nebudú nikdy splnené zo strany objednávateľa a žalobca tak bude mať vždy právo na platenie zmluvnej pokuty. Obchodné vzťahy vyžadujú určité vyváženie práv a povinností, čo v tomto prípade dojednanie zmluvných pokút nebolo dodržané. Dojednanie už vopred sankcionovali žalovaného za zmluvné podmienky a v konečnom dôsledku tak vysoké pokuty už nemôžu požívať právnu ochranu (§ 265 Obchodného zákonníka). Z toho dôvodu rozhodnutie súdu prvého stupňa je správne, pokiaľ nárok žalobcu na zaplatenie zmluvnej pokuty zamietol.

Krajský súd potvrdil rozhodnutie súdu prvého stupňa ako vecne správne, pokiaľ nárok žalobcu na zaplatenie zmluvnej pokuty zamietol.

Krajský súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o trovách prvostupňového konania, nakoľko tieto boli vypočítané správne. Neúspešný žalobca nemá

právo na náhradu trov prvostupňového konania a je povinný zaplatiť úspešnému žalovanému náhradu trov konania vo výške, tak ako to vypočítal súd prvého stupňa.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 v spojení s § 142 ods. 1 O.s.p. Neúspešný žalobca nemá právo na náhradu trov konania. Žalobca je ale povinný zaplatiť úspešnému žalovanému náhradu trov odvolacieho konania 1.960,11 eur na trovách právneho zastúpenia advokátom podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z. Za 1 úkon právnej pomoci, a to za vyjadrenie k odvolaniu je odmena 552,69 eur, režijný paušál 7,41 eur a k tomu je potrebné dopočítať aj 20 % DPH 112,02 eur. Tento úkon právnej pomoci - vyjadrenie k odvolaniu má hodnotu 672,12 eur. Za účasť na odvolacom pojednávaní 17. 1. 2012 je odmena 552,69 eur, režijný paušál je 7,63 eur a 20 % DPH je 112,064 eur. Úkon právnej pomoci má hodnotu 672,38 eur. Zástupca žalobcu požaduje aj náhradu cestovných výdavkov za účasť na pojednávaní pri použití osobného motorového vozidla na trase Bratislava-Prešov a späť a odjazdených 836 km. Pri spotrebe 10,2 litra a cene 1,241 eur je náhrada za PHM 105,82 eur (836 km x 10,2 l priemerná spotreba x 1,241 eur/l) a k tomu 20 % DPH je 21,164 eur. Náhrada PHM potom predstavuje 126,9845 eur. Paušálna náhrada je 0,183 eur za 1 km, čo predstavuje 152,988 eur a 20 % DPH je 30,597 eur. Celková náhrada za použitie motorového vozidla je potom 310,57 eur. Žalovaný žiada náhradu straty času za 20 polhodín po 12,71 eur, čo je 254,20 eur. 20 % DPH je 50,84 eur, takže v súčte náhrada za stratu času je 305,04 eur. Celkové trovy odvolacieho konania na trovách právneho zastúpenia 1.960,11 eur je povinný zaplatiť žalobca na účet právneho zástupcu žalovaného do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

#### **Poučenie:**

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.